

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 735 del 31/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 339 del 31/10/2023

OGGETTO: Lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”.-
Liquidazione Stato Finale (Contabilità finale).-
CUP: C87H21002060002 **CIG:** 94540955FF **CAP:** 1022 - **COD:** 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive” è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l’anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l’anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”, nell’ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”, redatto dall’arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l’importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d’asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determina n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con contratto Rep. n° 346 del 25.01.2023, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all’impresa Costruzioni Sud srl per l’importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con propria determinazione n° 69 del 07/02/2023, è stato approvato il 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento n° 1 dei lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”, così come redatti dal Direttore dei Lavori;

-con propria determinazione n° 201 del 12/04/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stata approvata una perizia di variante tecnica in corso d’opera con la quale l’importo originario del contratto viene aumentato di netti € 9.536,72 e portato, quindi, da netti € 75.017,06 a netti € 84.553,78 (di cui € 2.540,00 per oneri specifici della sicurezza), senza però aumentare l’importo complessivo del finanziamento;

-con propria determinazione n° 227 del 17/04/2023, si è provveduto alla liquidazione del 1° S.A.L. pari a complessivi € 51.717,30, di cui € 47.015,73 per imponibile ed € 4.701,57 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto dalla stessa eseguiti;

-con propria determinazione n° 262 del 08/05/2023, è stato approvato il 2° ed ultimo S.A.L. e relativo Certificato di pagamento n° 2 dei lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”, così come redatti dal Direttore dei Lavori;

Viste:

-la determinazione n° 318 del 05.06.2023 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale (contabilità finale) ed al certificato di regolare esecuzione, per il complessivo ammontare netto di € 84.516,10, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

-la determinazione n° 336 del 12/06/2023, di liquidazione di un acconto del 2° ed ultimo S.A.L. pari a complessivi € 22.930,49, di cui € 20.845,90 per imponibile ed € 2.084,59 per IVA al 10%,

-la determinazione n° 734 del 31/10/2023, di liquidazione del saldo del 2° ed ultimo S.A.L. pari a complessivi € 17.855,08 di cui € 16.231,89 per imponibile ed € 1.623,19 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 2° ed ultimo S.A.L. dei lavori in oggetto dalla stessa eseguiti;

Rilevato, pertanto, che l'impresa risulta creditrice dell'importo netto di € 422,58 oltre IVA al 10% pari a € 42,26, a saldo di ogni suo avere;

Constatato che la ditta Costruzioni Sud srl ha rimesso la fattura n° FATTPA 10_23 del 31/05/2023 dell'importo complessivo di € 464,84, di cui € 422,58 per imponibile ed € 42,26 per IVA al 10%, relativa allo Stato finale (contabilità finale) dei lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”;

Preso atto che occorre procedere a corrispondere all'impresa esecutrice l'importo dello Stato finale (contabilità finale) pari a € 464,84 per la realizzazione dell'opera in oggetto;

Constatato che la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., ha accreditato il saldo del contributo assentito, pari ad € 18.319,92 per coprire l'intero ammontare delle spese come sopra descritte;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione dello Stato finale (contabilità finale) pari a complessivi € 464,84, di cui € 422,58 per imponibile ed € 42,26 per IVA al 10%, all'impresa Costruzioni Sud srl, con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Sud srl, con sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 37 e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_40354709 con scadenza validità il 19/01/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° FATTPA 10_23 del 31/05/2023 dell'importo complessivo di € 464,84, di cui € 422,58 per imponibile ed € 42,26 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Costruzioni

Sud srl di Squillace (CZ) relativa ai lavori di “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”;

2. **di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° FATTPA 10_23 del 31/05/2023, emessa dalla ditta Costruzioni Sud srl, con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792, pari a complessivi € 464,84, di cui € 422,58 per imponibile ed € 42,26 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per lo Stato finale (contabilità finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”;
3. **di dare atto che**:
 - a) salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
 - b) il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;
4. **di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Sud srl, con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792, per l'intervento in oggetto per complessivi € 40.785,57, di cui € 37.077,79 per imponibile ed € 3.707,78 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 2° ed ultimo S.A.L.;
8. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento: Cap. 1022 - Cod. 1005202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)